

1 근거 및 배경

가. 근거: 초·중등교육법 시행령 제9조 개정(학교규칙에 학업중단예방 기재 사항 포함)

초·중등교육법 시행령 제9조(학교규칙의 기재사항 등) ① 법 제8조에 따른 학교의 학교규칙(이하 “학칙”이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

<개정 2005.1.29., 2011.3.18., 2012.10.29., 2020.2.25., 2022.8.30.>

7. 학생 포상, 징계, 교육목적 상 필요한 지도 방법, **학업 중단 예방** 및 학교 내 교육·연구활동 보호에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항

④ 학교의 장은 **제1항제7조(학업 중단 예방에 관한 사항은 제외한다)**부터 제9호까지의 사항에 관하여 학칙을 제정하거나 개정할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 미리 학생, 학부모, 교원의 의견을 듣고 그 의견을 반영하도록 노력해야 한다.

<부칙>

제2조(학칙의 기재사항에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 제정 또는 개정된 학칙은 제9조제1항제7호의 개정규칙에 적합한 학칙으로 본다. 다만, 학교의 장은 이 영 시행 이후 **6개월 이내에 제9조 제1항 제7호의 개정규정에 따른 학업 중단 예방에 관한 사항이 포함되도록 학칙을 제정 또는 개정**해야 한다.

나. 배경: “학업중단 예방에 관한 사항”을 학교규칙에 기재하여 학업중단을 예방하고 단위학교의 책무성을 강화하여 학업중단숙려제 효과성을 향상함.

2 학칙 반영 예시

<예시 1 ○○ 교육청>

제00장 입학·재입학·편입학·전학·휴학·퇴학·수료 및 졸업

제00조(자퇴) 스스로 퇴학하고자 하는 자는 보호자 연서로 그 사유를 기재한 자퇴원을 제출하되, 이후 절차는 ○○교육청 학업중단숙려제 운영계획에 의한다.

<예시 2 ○○ 교육청>

제00장 학업중단 예방에 관한 사항

제00조(학업중단예방) 학업중단 예방에 대한 사항은 ○○교육청 학업중단숙려제.학업중단학생 정보연계·대안교육위탁교육 운영 지침 및 학업중단예방 사업 계획 등에 따라 학교장이 정한다.

제00조(학업중단예방위원회)

- ① 단위학교 또는 학교장은 학년 초 학업중단예방 운영 계획을 수립한다.
- ② 학업중단예방위원회는 교감, 학생부장, 담임교사, 전문상담(교)사 등 0인 이내로 구성하되, 교내 타 위원회와 통합 운영할 수 있다.

제00조(학업중단숙려제)

- ① 학업중단 위기학생 발생 시 학업중단숙려제를 학생.학부모(보호자)에게 반드시 안내한다.
- ② 학업중단예방위원회는 학업중단숙려제 운영 방식(운영 기관, 숙려기간, 참여횟수, 프로그램 선정 등)에 대한 사항을 결정한다.
- ③ 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 안내하고 지원센터를 연계한다.

<예시 3 ○○ 교육청>

제 00장 학업중단예방에 관한 사항

제1조(학업중단예방위원회)

- ① 학업중단 위기학생 지원 및 학업중단숙려제 운영 계획 수립, 학업중단예방 프로그램 운영 등을 위하여 학업중단예방위원회를 설치하여 운영한다.
- ② 학업중단예방위원회의 구성과 운영은 「○○교육청 학업중단예방 추진 계획」에 따른다.

제2조(학업중단숙려제)

- ① 학업중단 예방 책무성 강화를 위해 학업중단예방위원회 구성 및 숙려제 운영 방식(숙려 기간, 참여 횟수, 참여 대상 및 참여 불가 학생 등)에 대한 사항은 「○○교육청 학업중단숙려제 운영지침」에 따른다.

<예시 4 ○○교육청>

제00조(학업중단예방)

- ① 학교장은 학업중단예방에 관한 학업중단숙려제 운영계획을 매년 수립·시행한다.
- ② 학업중단 위기 학생 지원 및 학업중단숙려제 운영 계획 수립, 학업중단예방 프로그램 운영 등을 위하여 학업중단예방지원팀을 구성하여 운영한다.

제00조(학업중단숙려제)

- ① 학교장은 학업중단 위기 징후가 있거나 학업중단 의사를 밝힌 학생이 학교를 그만두기 전 일정 기간 상담, 학습, 진로 체험, 교육 등의 프로그램을 통하여 학업중단을 신중하게 고민(숙려)할 수 있도록 학업중단숙려제를 운영한다.
 - ② 다음 각 호에 해당하는 학생을 학업중단숙려제 참여 대상으로 선정한다.
 1. 검정고시 응시, 홈스쿨링(가정학습), 학력인정 평생교육시설이나 미인가 대안교육 시설로 이동 등의 사유로 학업중단 의사를 구두로 표현한 학생
 2. 학교에 학업중단 의사를 밝히거나 유예원(자퇴원)을 제출한 학생
 3. 담임교사, 전문상담교사 등의 협의를 통해 학업중단 위기 학생으로 판단한 학생
 4. 미인정결석 연속 7일 이상 또는 연간 누적 30일 이상인 학생
 5. 그밖에 학생생활 관찰, 상담 등으로 발견된 위기 징후와 부적응 행동 등을 종합하여 학교장이 판단한 학생
 - ③ 다음 각 호에 해당하는 학생은 학업중단숙려제 참여 대상에서 제외한다.
 1. 연락두절, 행방불명 등으로 숙려제 참여가 불가능한 대상에서 제외한다.
 2. 질병·병원치료, 발육부진, 해외출국(유학, 이민), 미인정 유학 등으로 학업중단하는 학생
 3. 학교폭력 등으로 출석이 정지되어 미인정결석으로 처리된 학생
 4. 학교폭력, 학교 규칙 위반 등의 사유로 퇴학으로 처리된 학생
 5. 검정고시 등의 사유로 학생 및 보호자가 강력히 숙려제를 거부하여 학교장이 학업중단숙려제 운영이 불가능하다고 판단한 학생
 - ④ 학업중단숙려 기간 및 횟수는 다음 각 호에 따른다.
 1. 숙려기간은 최소 2주 이상, 최대 7주 이하로 운영하며, 숙려 기간 내 주말, 공휴일, 휴업일 등을 숙려 기간에 산입하여, 필요시 방학 중에도 운영할 수 있다.
 2. 숙려제 실시 횟수 및 구체적 운영 방법은 ○○교육청 학업중단숙려제 운영 매뉴얼에 준하여 실시한다.
-